[На бланке организации]
Исх. № _____ от '___' _____ 20___ г.

Генеральному директору
[Наименование заказчика]
[ФИО руководителя]
От [Наименование подрядчика]

# ПРЕТЕНЗИЯ

**о взыскании неправомерно удержанных сумм**

Уважаемый [ФИО]!

Настоящим сообщаем, что в нарушение п. [номер] договора подряда № [номер] от [дата] (далее - Договор) Заказчиком неправомерно удержаны средства в размере [сумма] руб.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

- КС-2 № _____ от _____ на сумму _____ руб. подписана обеими сторонами.
- Крайний срок оплаты: _____.
- Фактически оплачено: _____ руб.
- Удержано без согласования: _____ руб.
- Основание удержания (со слов Заказчика): _____

2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ:

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Порядок оплаты работ по договору строительного подряда установлен ст. 746 ГК РФ.

Основание неоплаты проверено по п. [номер] Договора и закону; его нарушения: [конкретные факты]. Отсутствие отдельного согласия не исключает зачёт по ст. 410 ГК РФ.

3. ТРЕБОВАНИЯ:

В срок до [дата] произвести оплату удержанной суммы в размере [сумма] руб.

В случае неудовлетворения претензии оставляем за собой право обратиться в арбитражный суд с исковым требованием о взыскании:

- удержанной суммы - [сумма] руб.,
- неустойки по Договору [сумма] руб. либо процентов по ст. 395 ГК РФ [сумма] руб.;
- Одновременное взыскание за одно нарушение - только по исключению закона или договора (п. 4 ст. 395 ГК РФ): [основание / не применяется].
- судебных расходов.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Копия договора подряда (л. __)
- Копия КС-2 (л. __)
- Копия КС-3 (л. __)
- Выписка из банка об удержании (л. __)
- Расчет удержанной суммы (л. __).

Генеральный директор _____ [ФИО]
М.П.